



Hạ tầng Công nghệ và Pháp lý trong Thương mại điện tử

Chương 1 - Tiết 4: Sân chơi và Luật chơi của Kinh tế số

“

“Nếu TMĐT là một chiếc xe đua, Công nghệ là động cơ, còn Pháp lý là luật giao thông.”

”

Củng cố kiến thức: Thăm hiểm phần chìm của Tầng băng trôi

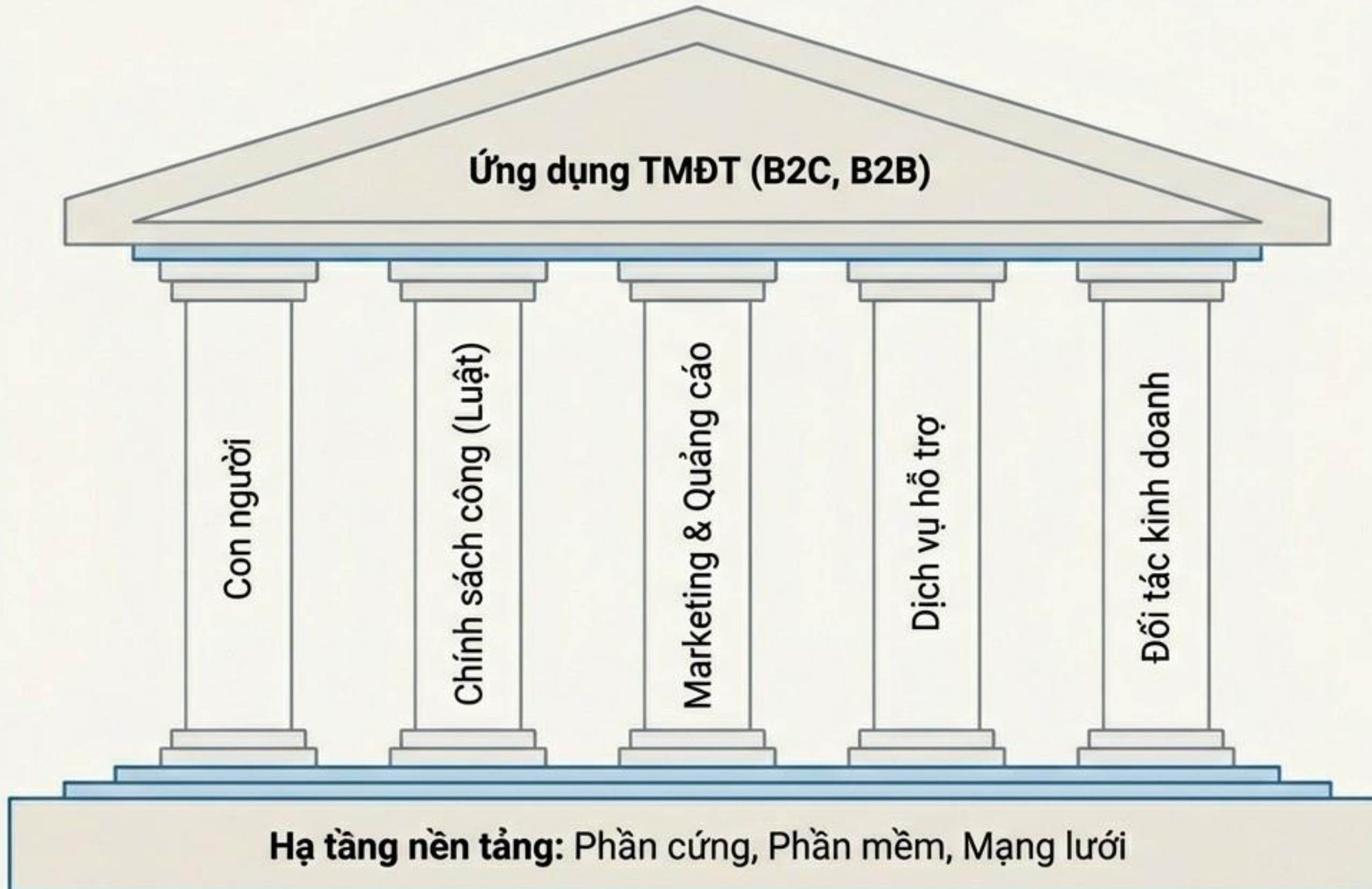


Câu hỏi thảo luận

Điều gì quyết định sự sống còn của doanh nghiệp TMĐT bên dưới giao diện website hào nhoáng?

Key Takeaway: Thiếu phần nền móng này, doanh nghiệp sẽ sụp đổ trước khi kịp tiếp cận khách hàng.

Khung cấu trúc tổng thể của Hạ tầng TMĐT



Các ứng dụng bán lẻ và doanh nghiệp phải đứng vững trên các trụ cột này.

Hạ tầng Công nghệ và Pháp lý trong Thương mại điện tử: Sân chơi và Luật chơi

CƠ CHẾ VẬN HÀNH CỐT LÕI



ĐỊNH DANH SỐ: TỪ ĐỊA CHỈ KỸ THUẬT ĐẾN THƯƠNG HIỆU



HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ



INTERNET

Công viên công cộng

B2C: Mạng lưới toàn cầu, công khai, môi trường không giới hạn.

INTRANET

Nhà riêng

B2E: Mạng nội bộ, bảo mật cao, chia sẻ thông tin trong công ty.

EXTRANET

B2B: Kết nối với đối tác chiến lược qua VPN, chỉ dành cho thành viên được cấp quyền.

PHÂN LOẠI MẠNG LƯỚI KẾT NỐI

MỤC TIÊU: TẠO NIỀM TIN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khung pháp lý vững chắc bảo vệ tài sản và thoh, quyền tiếng b, chng gian lận; xây dựng lòng tin cho khách hàng.

BÁ CÔNG CỤ CHÍNH BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ (IP)

- BẢN QUYỀN (Copyright)**
Mọi dung năng tạo (lời, bài viết, thơ)
Tự động có hiện lợn nguy hiu tác phẩm và đối.
- THƯƠNG HIỆU (Trademark)**
Nhân diện thương hiệu (Logo, thup, khí niã)
Chống gây nhảm tên cho khách hàng.
- BẢNG SÁNG CHẾ (Patent)**
Quy trình hoặc chng ngng mới (ID, seicean TChh)
Cần đăng b để được bản hệ.

QUYỀN RIÊNG TƯ & DỮ LIỆU

Tài sản đi kèm Rủi ro.

Dữ liệu là tài sản để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nhưng cũng là rủi ro nếu vi phạm quy định (VD: GDPR). Nguyên tắc vàng là phải có sự đồng ý của khách hàng (Opt-in/Opt-out).

BÀI HỌC TỪ TIFFANY VS. EBAY

eBay thăng biện vì họ là nân tâng trung gian và có cơ chế "Thông báo & Bỏ b". Đây là lá chân pháp lý quan trọng cho các sản TMDT.

CASE STUDY: STARTUP "SO SÁNH GIÁ"

PROBLEM: Startup dùng bột quét giá và thu thập email người dùng để quảng cáo, đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý tiềm ẩn

RỦI RO CÔNG NGHỆ
(Vi phạm banh ổn, tranh làm quá tải hệ thống đối thủ)

RỦI RO PHÁP LÝ
(Vi phạm Bản quyền (sao chép hình ảnh), Cạnh tranh tư (thu thập email trái phép))

TỔNG KẾT: HÀNH TRANG CHO NHÀ QUẢN TRỊ

- ✓ Hiểu rõ mô hình Client-Server & TCP/IP. (Nền tảng vận hành)
- ✓ Phân biệt các loại mạng lưới Internet, Intranet, Extranet. (Môi trường hoạt động)
- ✓ Bảo vệ thương hiệu qua Tên miền & Sở hữu trí tuệ. (Tài sản vô hình)
- ✓ Tuân thủ quyền riêng tư (Opt-in/Opt-out). (Chìa khóa lòng tin)

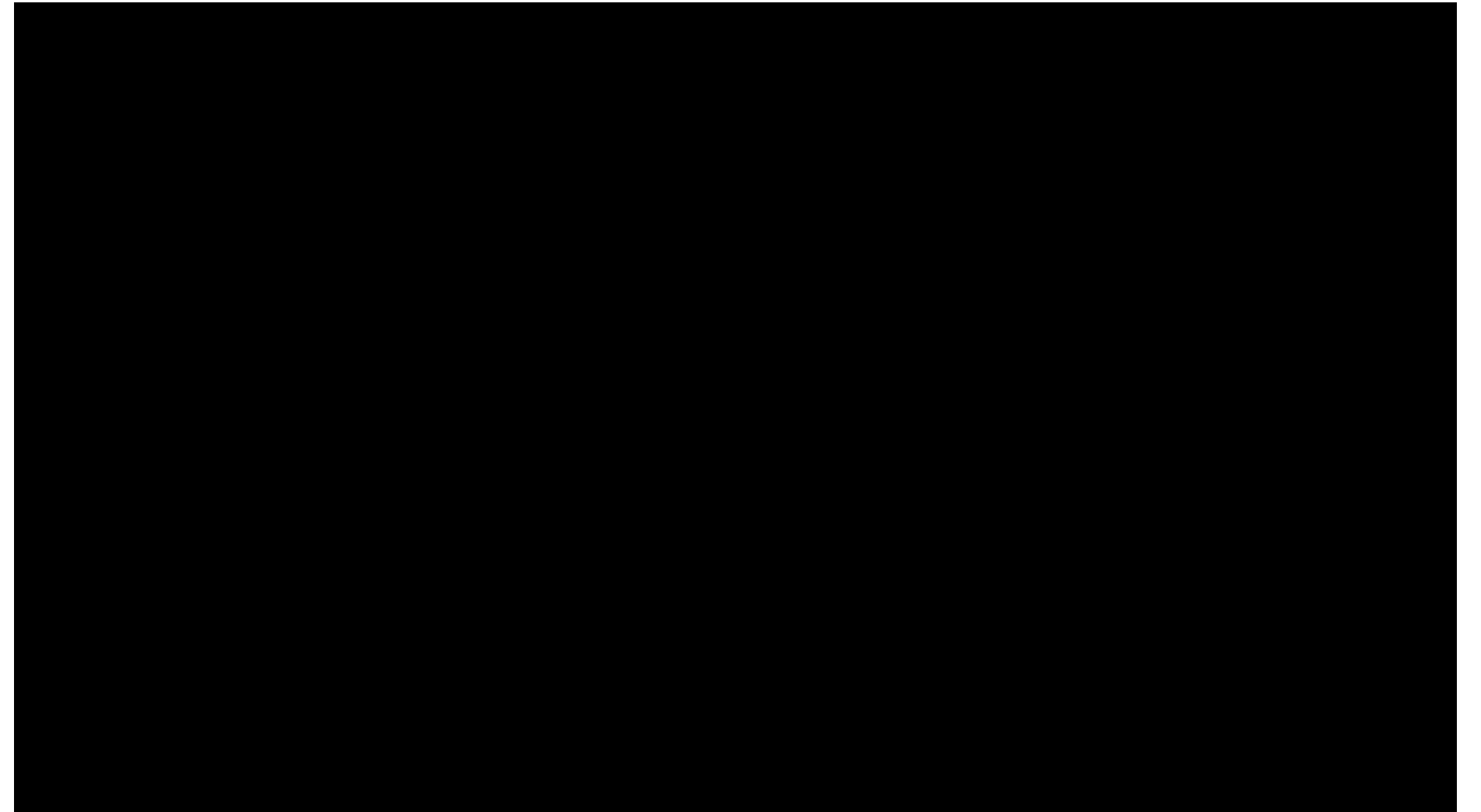
- **The Internet Wires Cables Wifi**

- **Câu hỏi 1:**

Theo các bạn, khi chúng ta nói về Internet hay 'Điện toán đám mây' (Cloud), dữ liệu của chúng ta chủ yếu được truyền tải qua đường nào: Vệ tinh (trên trời) hay Cáp quang (dưới biển/đất liền)?

- **Câu hỏi 2:**

Wifi và Internet có phải là một không? Khi điện thoại của bạn kết nối Wifi, tin nhắn của bạn sẽ 'bay' thẳng đến điện thoại người nhận, hay nó phải đi qua một 'vật thể' nào khác?



Phân loại Mạng lưới kết nối: Ai được phép truy cập?

Internet (Công viên công cộng)



- Mạng lưới toàn cầu, công khai.
- Dành cho B2C (Doanh nghiệp với Khách hàng).
- Môi trường không giới hạn.

Intranet (Nhà riêng)



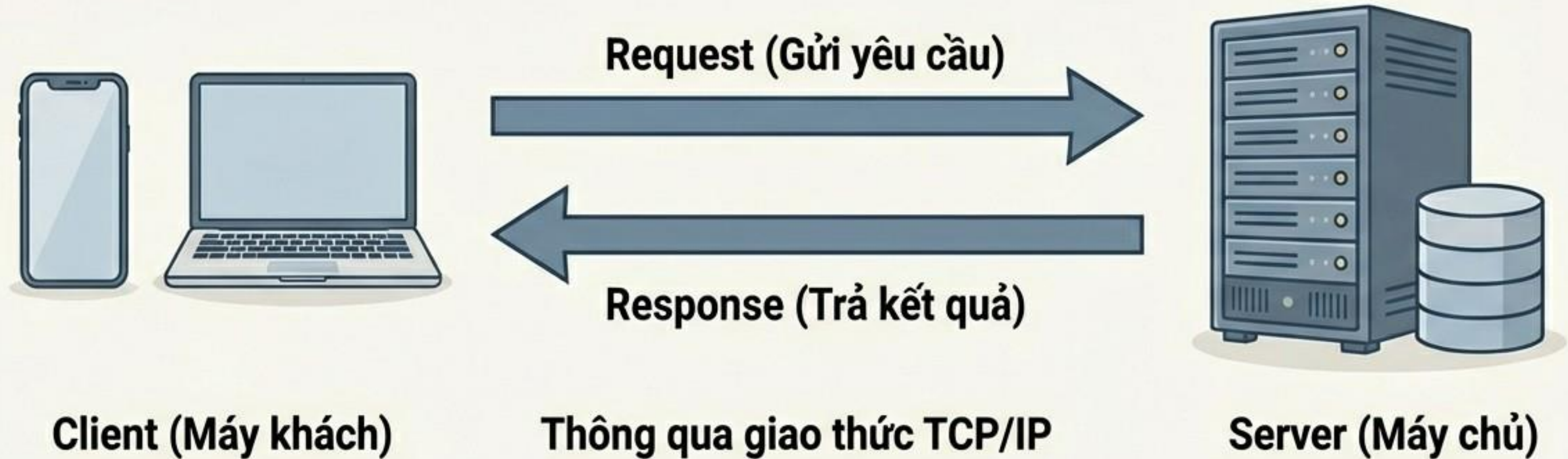
- Mạng nội bộ, bảo mật cao.
- Dành cho B2E (Doanh nghiệp với Nhân viên).
- Chia sẻ thông tin nội bộ.

Extranet (CLB Hội viên)



- Kết nối với đối tác chiến lược qua VPN.
- Dành cho B2B (Doanh nghiệp với Doanh nghiệp).
- Chỉ dành cho thành viên được cấp quyền.

Cơ chế vận hành: Client-Server và Giao thức TCP/IP



TCP/IP: Ngôn ngữ chung giúp các máy tính giao tiếp.

WWW: Hệ thống hiển thị thông tin qua trình duyệt.

Hiểu mô hình này giúp quản trị viên tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và xử lý sự cố quá tải.

Định danh số: Từ địa chỉ kỹ thuật đến thương hiệu



- **IP:** Địa chỉ định danh duy nhất của thiết bị (Khó nhớ).
- **Domain:** Địa chỉ dạng chữ đại diện thương hiệu (Dễ nhớ).
- **DNS:** "Danh bạ điện thoại" tự động dịch Domain sang IP.

Managerial Insight: Việc chọn và bảo vệ tên miền là chiến lược quan trọng để bảo vệ tài sản thương hiệu số.

Hạ tầng Pháp lý: Tại sao chúng ta cần 'Luật giao thông'?

**Sở hữu trí tuệ
(IP)**



**Quyền riêng tư
(Privacy)**



**Hợp đồng &
Chữ ký số**



**Gian lận &
Tội phạm mạng**



Tạo niềm tin cho khách hàng, bảo vệ tài sản vô hình và giải quyết tranh chấp.

Bảo vệ tài sản trí tuệ (Intellectual Property)



Bản quyền (Copyright)

Bảo vệ nội dung sáng tạo (Ảnh, bài viết, code).
Tự động có hiệu lực ngay khi tác phẩm ra đời.



Thương hiệu (Trademark)

Bảo vệ nhận diện (Logo, Slogan, Tên miền).
Mục đích: Chống gây nhầm lẫn cho khách hàng.



Bằng sáng chế (Patent)

Bảo vệ quy trình hoặc công nghệ mới (VD: Amazon 1-Click).
Cần đăng ký để được bảo hộ.

Quyền riêng tư & Dữ liệu: Tài sản hay Rủi ro?



-  - **Dữ liệu là tài sản:** Doanh nghiệp dùng Cookies, lịch sử mua để cá nhân hóa.
-  - **Rủi ro:** Vi phạm quy định chia sẻ dữ liệu (VD: GDPR).
-  - **Nguyên tắc vàng:** Opt-in / Opt-out (Phải có sự đồng ý của khách hàng).

Case Study

Facebook từng đối mặt kiện tụng tập thể vì thay đổi cài đặt quyền riêng tư (Beacons) mà không báo trước.

Bài học thực tế: Vụ kiện Tiffany vs. eBay

- **Tranh chấp:** Tiffany kiện eBay vì hàng giả tràn lan trên sàn.



- **Phán quyết:** eBay thắng kiện.

- **Lý do:** eBay là nền tảng trung gian và có cơ chế "Notice and Takedown" (Thông báo & Gỡ bỏ).

Bài học: Cơ chế "Bến đỗ an toàn" (Safe Harbor) là lá chắn pháp lý quan trọng cho các sàn TMĐT.

TỔNG QUAN KHUNG PHÁP LÝ MỚI (2024-2026)

Tiêu đề: Làn sóng pháp lý mới của TMĐT Việt Nam

3 Trụ cột pháp lý mới:



1. Luật Thương mại điện tử 2025:
(Thông qua 2025, hiệu lực 01/07/2026) – Thay thế các quy định cũ, siết chặt trách nhiệm nền tảng.



2. Nghị định 147/2024/NĐ-CP:
(Hiệu lực 25/12/2024) – “Định danh tài khoản mạng xã hội” (No verify, No comment/Livestream).



3. Nghị định 117/2025/NĐ-CP:
(Hiệu lực 01/07/2025) – “Sàn nộp thuế thay người bán”.



Tiền kiểm



Hậu kiểm



Real Identity

Thông điệp: Chuyển dịch từ ‘**Tiền kiểm**’ sang ‘**Hậu kiểm**’ chặt chẽ + **Định danh thực** (Real Identity).

LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2025 (Điểm nhấn)

Tiêu đề: Luật TMĐT 2025: Những thay đổi cốt lõi



1. Phân loại lại Nền tảng số:

- Quy định rõ **4 mô hình**: Sàn TMĐT, Web TMĐT, Mạng xã hội có tính năng TMĐT, và **Nền tảng trung gian thông tin số**.
- **Mở rộng phạm vi**: Các nền tảng nước ngoài có người dùng tại VN (Cross-border) đều phải tuân thủ (như Temu, Shein...).



2. Siết chặt “Bến đỗ an toàn” (Safe Harbor):

- **Nền tảng liên đới chịu trách nhiệm** nếu không gỡ bỏ nội dung vi phạm trong 24h sau khi nhận yêu cầu.
- **Quyền lực mạnh của cơ quan chức năng**: Có quyền yêu cầu nhà mạng **Chặn truy cập** (Block) hoặc **Gỡ app** khỏi store nếu vi phạm nghiêm trọng.



3. Minh bạch nguồn gốc:

- **Bắt buộc hiển thị rõ**: Xuất xứ hàng hóa, người bán là ai (Cá nhân hay Doanh nghiệp).

NGHỊ ĐỊNH 147/2024 - ĐỊNH DANH ĐỂ LIVESTREAM

Tiêu đề: Quản lý nội dung & Mạng xã hội (NĐ 147/2024)



Quy định “Chính chủ” (Real Identity):



Yêu cầu: Tất cả tài khoản Mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube...) tại VN phải xác thực qua **Số điện thoại** hoặc **Số định danh** cá nhân (CCCD).



Chế tài: Nếu không xác thực → Khóa tính năng đăng bài, bình luận, Livestream.



Hiệu lực: Các mạng xã hội phải hoàn tất xác thực trong vòng 90 ngày kể từ 25/12/2024.



Tác động đến Social Commerce:



Chấm dứt thời kỳ dùng “**Nick ảo**” để seeding, review ảo, đặt đơn ảo.



Người bán hàng (KOL/KOC) **Livestream** chịu sự giám sát chặt chẽ hơn về phát ngôn và nội dung.

NGHỊ ĐỊNH 117/2025 - THUẾ TMĐT

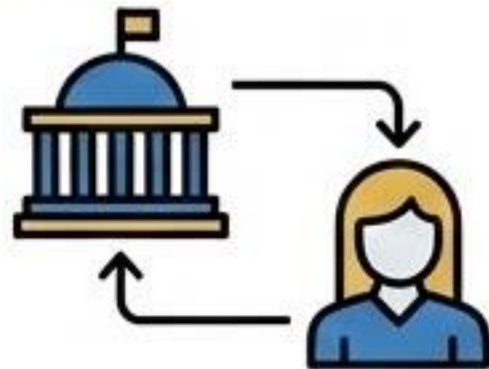
Tiêu đề: Cách mạng về Thuế: Sàn nộp thay Người bán

Quy định cũ vs. Quy định mới (NĐ 117/2025):

Quy định cũ vs. Quy định mới (NĐ 117/2025):



Quy định cũ: Người bán tự giác đi kê khai và nộp thuế (thất u nhiều).



Quy định mới: Sàn TMĐT là “**Đầu mối**” **BẮT BUỘC** phải Khấu trừ thuế & Nộp thay cho hộ/cá nhân kinh doanh.

Chi tiết & Tác động:



- **Mức khấu trừ (Dự kiến):** 1.5% trên doanh thu (gồm 1% VAT + 0.5% TNCN) đối với bán buôn/bán lẻ hàng hóa.



- **Thời điểm áp dụng:** Từ **01/07/2025** (hoặc lộ trình cụ thể của ngành Thuế).



- **Tác động:** Người bán không thể “**trốn doanh thu**”. Dòng tiền về túi người bán sẽ là dòng tiền “**Net**” (đã trừ thuế).

DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Nhắc lại ND 13/2023)

Tiêu đề: Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (Privacy)

Mặc dù ban hành 2023, đây vẫn là văn bản 'nóng' nhất về rủi ro pháp lý.



Nguyên tắc 'Consent' (Đồng ý):



- Phải có **sự đồng ý rõ ràng, tự nguyện** của khách hàng trước khi thu thập dữ liệu (SĐT, hành vi mua sắm).



- **Không được mặc định chọn sẵn** (Pre-ticked box).



Quyền của người dùng:



- **Quyền được biết** (dữ liệu dùng làm gì).



- **Quyền rút lại sự đồng ý** (Opt-out).



- **Quyền yêu cầu xóa dữ liệu** (Right to be forgotten).

TỔNG KẾT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tiêu đề: Chiến lược Thích ứng cho Doanh nghiệp TMDT

1.



Chuẩn hóa Hồ sơ:

Người bán cần chuẩn bị Giấy phép kinh doanh, CCCD chính chủ để xác thực với Sàn/MXH ngay lập tức (tránh bị khóa Shop/Live).



2.



Cơ cấu lại Giá bán: Tính toán lại bài toán lại G từ ng trên thuận lợi lợi nhuận khi phải đóng thuế đầy đủ (1.5%) ngay tại nguồn.

3.

Quản trị Dữ liệu: Rà soát lại quy trình thu thập thông tin khách hàng trên Web/App $\rightarrow$ Bổ sung Check-box "Đồng ý" đúng chuẩn Nghị định 13.



4.

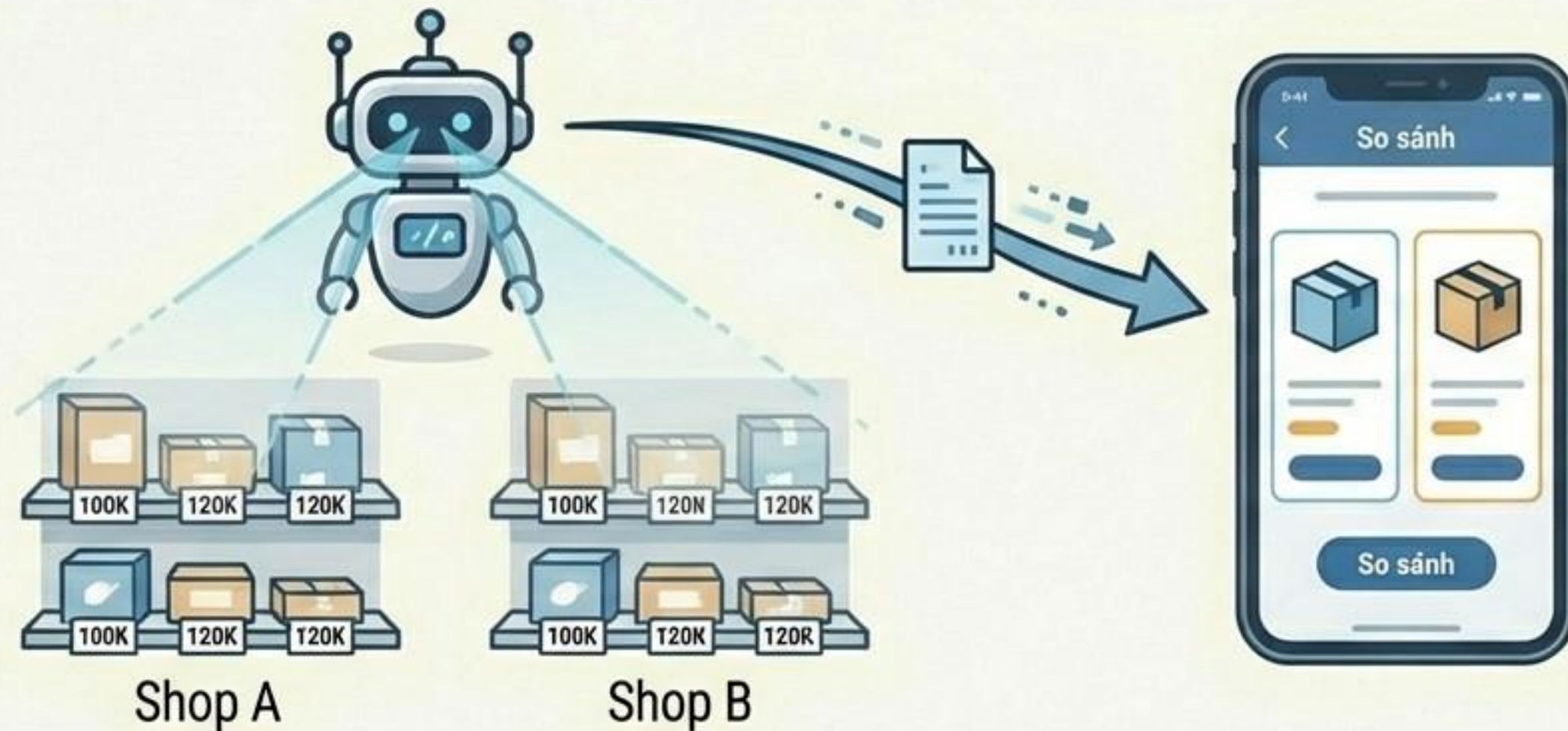
Nguồn hàng: Ưu tiên hàng hóa có hóa đơn, chứng từ rõ ràng (vì Luật 2025 sẽ truy xuất nguồn gốc rất gắt gao).

4.



Nguồn hàng: Ưu tiên hàng hóa có hóa đơn, chứng từ rõ ràng (vì Luật 2025 sẽ truy xuất nguồn gốc rất gắt gao).

Bài tập tình huống: Startup 'So sánh giá'



Tình huống Startup:

1. Dùng Bot tự động quét giá từ Tiki/Shopee.
2. Hiển thị lại trên App so sánh.
3. Thu thập email người dùng để gửi quảng cáo.

Câu hỏi thảo luận:

1. **Góc độ Công nghệ:** App hoạt động dựa trên mô hình nào?
2. **Góc độ Pháp lý:** Rủi ro khi “quét” dữ liệu và thu thập email?

Phân tích & Lời giải: Startup So sánh giá

Lời giải Công nghệ

- **Mô hình:** Client-Server.
- **Yêu cầu:** Hạ tầng mạng ổn định cho Bot và kết nối API.



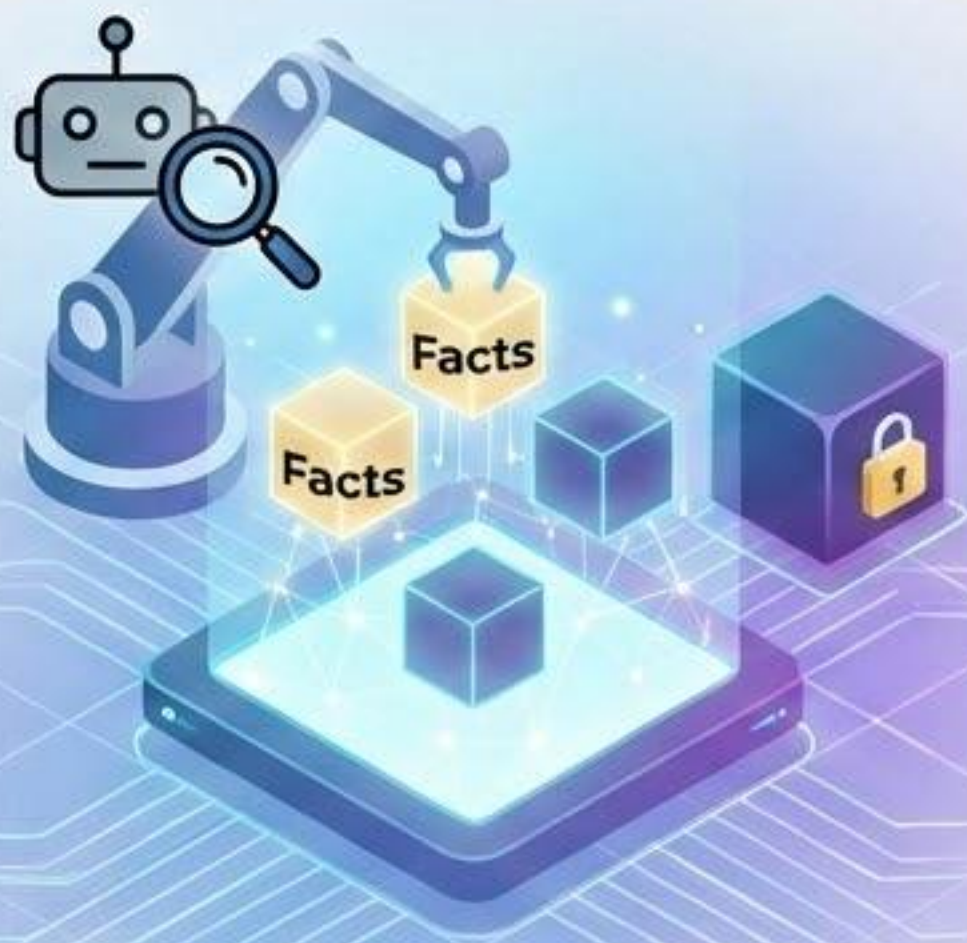
Rủi ro Pháp lý

- **Bản quyền:** Vi phạm nếu sao chép hình ảnh/mô tả. 
- **Cạnh tranh:** Có thể bị kiện nếu làm quá tải hệ thống đối thủ.
- **Quyền riêng tư:** Thu thập email sai quy định (Spam) nếu không có Opt-in.

Tranh tụng - Cào dữ liệu (Scraping)

Mục tiêu:

Phân biệt cái gì được lấy (**Facts**) và cái gì bị cấm (**Creative**).



Ví dụ 1: Vụ án LinkedIn vs. HiQ Labs (Mỹ)



Tình huống:

Công ty HiQ dùng Bot cào dữ liệu công khai trên hồ sơ LinkedIn của mọi người để phân tích xem ai sắp nghỉ việc. LinkedIn kiện HiQ.



Kết quả:

Tòa án Mỹ phán quyết sơ bộ là **HiQ thắng**. Lý do: Dữ liệu hồ sơ để chế độ 'Public' thì ai cũng có quyền xem và thu thập. LinkedIn không được độc quyền dữ liệu mà người dùng đã công khai.



Áp dụng vào bài:

Startup lấy giá sản phẩm (100k, 200k) là **lấy 'Sự thật công khai'** → Khó bị kiện.

Ví dụ 2: Lấy ảnh của Shop (Việt Nam)



Tình huống:



Startup lấy ảnh cái váy mà Shop A tự thuê người mẫu chụp, đem về App của mình.



Phân tích:

Bức ảnh đó là 'Tác phẩm nhiếp ảnh', có tính sáng tạo, thuộc sở hữu trí tuệ của Shop A.



Rủi ro:



Startup vi phạm bản quyền ảnh → **Thua kiện chắc chắn.**

Rủi ro pháp lý - Dữ liệu cá nhân

Mục tiêu: Minh họa về Consent (Sự đồng ý) và Spam.

- **Ví dụ 1: “Check-box” thần thánh**

- **Tình huống Sai (Bad Practice):** Khi đăng ký tài khoản, ô “*Tôi đồng ý nhận email quảng cáo*” đã được **tích sẵn (Pre-ticked)**. Người dùng không để ý bấm Next luôn.
- **Tình huống Đúng (Good Practice):** Ô đó phải để trống. Người dùng phải **tự tay tích vào** (Hành động khẳng định sự đồng ý - Explicit Consent).
- **Bài học:** Theo Nghị định 13, sự im lặng hoặc không phản đối của người dùng **không** được coi là sự đồng ý.



Bài học: Theo Nghị định 13, sự im lặng hoặc không phản đối của người dùng **không được coi là sự đồng ý**.

Ví dụ 2: Mua bán “Data Bất động sản”



Tình huống

Sinh viên vừa đăng ký làm thẻ ngân hàng xong, hôm sau nhận được tin nhắn mời mua đất nền.



Phân tích

Ngân hàng (hoặc nhân viên) đã tuồn dữ liệu ra ngoài hoặc sử dụng dữ liệu sai mục đích (mục đích ban đầu là "Mở thẻ", không phải "Môi giới đất").



Hậu quả

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng **Nghị định 13**, mức phạt có thể lên tới **5% tổng doanh thu** (đối với vi phạm quy mô lớn/quốc tế theo luật **GDPR**, VN đang hướng tới).

Tổng kết: Hành trang cho nhà quản trị

- ☒ Hiểu mô hình Client-Server & TCP/IP.
- ☒ Phân biệt Internet (B2C), Intranet (B2E), Extranet (B2B).
- ☒ Bảo vệ thương hiệu qua Tên miền & Sở hữu trí tuệ.
- ☒ Tuân thủ quyền riêng tư (Opt-in/Opt-out).

“Công nghệ giúp bạn đi nhanh, nhưng Pháp lý giúp bạn đi xa và an toàn.”